빈출 지문 익힘장

1. 비진의 표시

① 진의 아닌 의사표시임을 상대방이 알았거나 알 수 있었을 경우에는 (무효로 한다. / 취소할 수 있다.)

② 진의 아닌 의사표시에서 '진의'란 (어떠한 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각 / 표의자가 마음속으로 바라는 사항)을 의미한다.

③ 채무 부담의 의사 없이 타인 명의의 소비대차 약정서에 채무자로 기명 날인 하였다면 진의 아닌 의사표시에 (해당한다. / 해당하지 않는다.)

2. 통정허위표시

① 통정허위표시에 해당하는 가장매매 계약도 채권자 취소권의 대상이 될 수 (있다. / 없다.)

② 가장매매의 제3자는 (선의 / 악의) 로 추정된다.

③ 허위표시의 제3자로 보호받기 위하여서는 (선의 / 선의·무과실) 이어야 한다.

3. 허위표시의 제3자

① 가장 소비대차 계약의 채권자가 파산선고를 받은 경우, 파산관재인은 허위표시의 제3자에 (포함된다. / 포함되지 않는다.)

② 가장매매로 발생한 매매대금 채권을 양도받거나 가압류한 자는 허위표시의 제3자에 (포함된다. / 포함되지 않는다.)

③ 제3자를 위한 계약이 허위표시인 경우, 수익자는 허위표시의 무효로 대항할 수 없는 제3자에 (해당한다. / 해당하지 않는다.)

4. 착오에 의한 의사표시

① 법률행위의 동기가 표시되지는 않았지만 상대방이 그 동기의 착오를 유발한 경우 표의자는 의사표시를 취소할 수 (있다. / 없다.)

② 착오를 한 표의자에게 중대한 과실이 있고 상대방이 그 사실을 알고 이용한 경우, 취소권이 (인정될 수 있다. / 인정되지 않는다.)

③ 착오 취소에서 표의자에게 중대한 과실이 있었다는 사실에 대한 증명책임은 (취소하려는 자 / 취소를 저지하려는 자)가 부담한다.

④ 매도인이 계약을 해제한 후에, 의사표시의 중요부분에 착오가 있었던 매수인은 계약을 취소할 수 (있다. / 없다.)

⑤ 매매 목적물의 하자로 인하여 담보책임이 인정되는 경우, 이와 별도로 착오를 이유로 한 취소권이 인정될 수 (있다. / 없다.)

5. 사기 강박에 의한 의사표시

① 의사 결정의 자유를 완전히 박탈할 정도의 강박에 의하여 이루어진 의사표시는 (효력이 없다. / 취소할 수 있다.)

② 사기나 강박에 의한 의사표시를 한 자는 취소권을 (행사하지 않아도 / 행사한 후에만) 손해배상을 청구할 수 있다.

6. 의사표시의 효력 발생

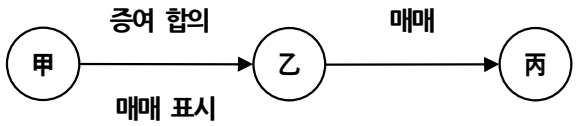
① 의사표시가 상대방에게 도달 (하기 전 / 한 후)에는 철회하지 못한다.

② 표의자가 의사표시를 발송한 후 사망하거나 제한능력자가 된 경우, 그 의사표시는 (효력이 발생될 수 없다. / 영향을 받지 않는다.)

사례 익힘장

1. 은닉행위 사례

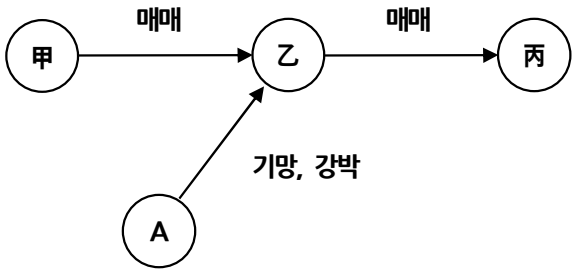
甲은 乙에게 X토지를 증여하기로 약정하였으나, 세금문제 등을 우려하여 매매 계약을 체결한 것으로 꾸면 乙명의로 이전등기를 경료해 주었다.



① X토지에 대한 (매매 / 증여) 계약은 효력이 없다.
② 乙은 X토지의 소유권을 취득 (한다. / 할 수 없다.)
③ 乙로부터 X토지를 매수하여 등기를 이전 받은 丙은 (선의인 경우에 / 선의 악의에 관계없이) X토지의 소유권을 취득할 수 있다.

2. 제3자 사기 사례

甲과 乙이 X토지를 매매하기로 계약하는 과정에서 A가 乙을 속이거나 강박하는 행위가 있었다.



① 원칙적으로 乙은 甲이 A의 기망이나 강박을 (알았는지에 관계없이 / 알았거나 알 수 있었을 경우에) 취소할 수 있다.
② 만일 A가 甲의 대리인이고 甲이 A의 기망이나 강박에 대하여 선의무과실인 경우, 乙은 취소권을 행사할 수 (있다. / 없다.)
③ X토지에 하자가 있는 경우 乙은 담보책임에 의한 해제권과 기망행위로 인한 취소권을 선택하여 행사할 수 (있다. / 없다.)
④ 甲과 乙의 계약이 취소된 경우, 乙로부터 X토지를 매수하여 등기를 이전받은 丙은 (선의인 경우에 / 선의 악의에 관계없이) 소유권을 취득할 수 있다.